

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 관리사업장 관리비 수입·지출 관리체계 개선 필요
2. 소관부점: 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용:

가. 업무개요

개발혁신지원처는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제9호에 따라 공공개발 준공재산 임대·시설관리 관련 내규 제정·개폐·해석을 포함한 총괄 업무를 수행하고 있으며

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처(이하 ‘관리부점’이라 한다)는 「업무분장세칙」 제32조 제4호 등²⁴⁾에 따라 공공개발 부동산 임대·시설 관리 및 회계, 세무, 결산 업무를 권역별로 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산 위탁개발사업 운용지침」 제32조에 따르면 일반재산의 개발 및 관리업무를 위탁받은 수탁자는 위탁기간 동안 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하도록 되어 있고

24) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분, 수행함

「공공개발 재산관리 업무요강」 제17조 제1항 및 제4항에 따르면 관리 건물의 월 관리비는 실비를 기준으로 해당 연도 임대추진 기본계획에서 책정하도록 되어 있으며

소관부점장은 관리건물의 현황에 따라 임대추진 기본계획²⁵⁾에서 책정한 관리비를 하회하지 않는 수준에서 임대차계약 시에 임차인과 협의하여 정액으로 부과할 수 있다고 되어 있다.

같은 요강 제30조에 따르면 소관부점장은 시설물 관리를 위한 건물관리 비용 증감내역, 전년도 지출내역 분석 및 해당 연도 지출계획 등을 포함하여 매년 2월말까지 시설기본계획을 수립하도록 되어 있다.

관리단계에서 발생하는 임대료 수입은 인근 시세, 수요기관 상황 등에 따라 변동될 수밖에 없으나, 관리비 수입 및 지출은 공사에서 직접 통제 가능한 부분인 만큼 수입과 지출의 구조를 명확히 분석하고 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 동안 공공개발본부에서 준공 후 시설관리 등의 업무를 수행했던 51개 사업장의 관리비 수입·지출현황을 점검한 결과

(1) 관리비 수입·지출 구조 개선 필요

○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○의 경우 0000년 0월 작성한 확정 사업계획서에 따르면, 관리비는 실비정산 대상이므로 수입과 지출이 동일하여 상계 처리되는 것으로 현금흐름을 추정하고 있으나

25) 임대추진기본계획은 2024년까지 관리부점별로 수립하였으나, 상이한 기준과 절차를 통일하기 위하여 2025년부터 공공개발기획처(현재 업무분장 상 개발혁신지원처)에서 통합 수립함

실제로 최근 0년(0000년 ~ 0000년) 관리비는 지출이 수입을 초과하여 0년 연속 적자를 기록하는 등(누계액 △0,000백만 원)

[표 12]와 같이 최근 0년 동안 00개 사업장에서 관리비 적자가 발생하였고, 특히 00개 사업장의 경우 0년 연속 적자인 것으로 확인되었다.

[표 12] 0000 ~ 0000년 기준 관리비 수입·지출 적자 사업장²⁶⁾

(단위 : 백만 원)

순 번	사업장명	사업 유형	관리비 (수입 - 지출)				시설관리 용역사
			0000년	0000년	0000년	계	

“기재 생략”

26) 지자체 재정부담금은 관리비 수입으로 간주하지 않았으며, 지출된 재산경비 중 관리비 수입으로 충당해야 할 항목과 임대인이 별도로 부담해야 할 항목의 구분이 명확하지 않은 경우 관리비에 포함하여 산정함

순 번	사업장명	사업 유형	관리비 (수입 - 지출)				시설관리 용역사
			0000년	0000년	0000년	계	

“기재 생략”

한편, ○○○○○○○○○ ○○○○○○○은 임대료 수입으로 관리비 적자액을 보전²⁷⁾하고 있지만, 임대수입이 적거나 없는 기금개발사업은 관리비 부족분을 보전할 수 있는 방법이 없는데

◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆의 경우 관리비가 부족하자, 공사가 수취했던 관리수수료를 다시 환입하여 관리비로 사용한 사실²⁸⁾이 확인되는 등

0000년 기준으로 임대료 또는 관리비 부족으로 관리수수료를 수취하지 못하고 있는 사업장 00개소가 [표 13]과 같이 확인되었으며, 특히 기금개발사업의 경우 공사에서 관리 중인 0개소 중 0개소²⁹⁾는 관리수수료 수취에 어려움을 겪고 있는 것으로 확인되었다.

27) “기재 생략”

28) “기재 생략”

29) “기재 생략”

[표 13] 0000년 기준 관리수수료 미수취 사업장

(단위 : 천 원)

순 번	사업장명	사업 유형	준공 연도	관리수수료 미수취	
				연도	금액

“기재 생략”

(2) 관리비 수입 산정의 현실성 검토 필요

○○○○ ○○ ○○○○○○○○³⁰⁾의 경우 [표 14] 및 [별표 4] “0000 ~ 0000년 관리비 수입·지출 현황”과 같이 감사대상 기간 동안 관리비 수입 대비 000.0%에 해당하는 관리비를 지출하여 관리비 적자가 발생하였는데

30) “기재 생략”

[표 14] 0000 ~ 0000년 ○○○○○○ 관리비 수입·지출 현황

(단위: 원)

수 입	수 입 (A)	지 출 (B)	차 (B-A)	비율 (B/A)
-----	---------	---------	---------	----------

“기재 생략”

관리비는 매년 초 주변 시세조사 등을 통하여 임대추진 기본계획에서 책정되고 있었으며, ○○○○○○의 경우 해당 계획을 기준으로 임차인들에게 공실 없이 최대 관리비를 수취하더라도 지출된 관리비의 00.0% 수준에 불과하여 구조적인 적자가 지속되고 있는 상황으로 확인되는 등

[별지 2] “관리비 책정 재검토 필요 명세”와 같이 관리비 산정에 대하여 재검토가 필요한 사업장들이 00개소(0000년 기준)가 확인되었다.

이는 해당 사업장의 관리비 산정이 자회사 운영방식이나 공공청사 특성 등 고유한 사업장 여건을 충분히 반영하지 못했거나, 반대로 실제 지출이 주변 일반 건축물에 대비하여 과도하게 이루어진 측면이 있는지 검토가 필요하다.

(3) 관리비 지출계획 수립 및 집행 통제 필요

0000년 초 시설기본계획 수립 시, ☒☒☒☒☒☒ 사업장은 ■■■■■를 0백만 원으로 계획하였으나 실제로는 00백만 원 (000.0%)을 집행하였고,

■■■■■ 사업장은 필요 공사를 모두 계획에 반영(000백만 원)한 후, 관리비 여건을 고려하여 계획의 0.0% (00백만 원)만 집행한 사실이 확인되는 등

[별표 5] “관리사업장 시설기본계획상 지출계획과 지출 현황”과 같이 사업장 00개소 중 00개소는 시설기본계획상 계획과 실제 집행이 00% 이상 차이나는 것으로 확인(0000년 기준)되었다.

이는 시설기본계획이 사업장 재정여건을 반영하거나 예산집행을 제약하는 계획이 아니라 참고자료에 불과함을 의미하는 것으로

실제 개발단계(설계, 시공)에서 사업비를 집행할 때 예산한도 내에서 계획을 세우고, 일정 비율 이상 사업비가 변경될 경우 승인을 받는 통제 절차³¹⁾를 거치는 것과 같이

지출 중심으로만 작성되던 시설기본계획³²⁾에 예상 관리비 수입 규모를 반영하여 관리비 수지 구조를 고려한 계획을 세우고, 계획이 변경될 경우 통제될 수 있도록 체계를 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부점에서는 감사 결과에 대하여 이의를 제기하지 않았으며, 개발혁신지원처는 관리비 수지 구조의 명확화 등을 위하여 개선방안을 마련하겠다고 답변하였다.

31) 「위임전결규정」(V. 공공자산 가치제고 부문 - 1. 공공개발·부동산관리업무 - 다. 개발)

수행업무사항	승인권자
(다) 사업계획 및 중요한 사항 변경 (사업비 10% 이상 증액 등) 관련 제출 승인 ①, ②, ③ 개발비용 50억원 이하 ~ 100억원 초과	사장 ~ 이사
(바) 설계변경, 물가변동 등으로 인한 변경 ① 10% 이상 공사 계약금액 변경	이 사

32) 「공공개발 재산관리 업무요강」 제30조(시설기본계획의 수립)

- ② 시설기본계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. 관리시설물 개요 | 2. 종합관리용역 등 용역계약 현황 |
| 3. 건물관리비용 증감 내역 | 4. 전년도 지출내역 분석 및 해당 연도 지출계획 |
| 5. 주요 자본적 지출 집행계획 | 6. 하자보수 및 법정점검 계획 |
| 7. 관리건물별 법정관리자 선임 현황 | |

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 ❶관리비 수입·지출 및 시설기본계획 관련하여 수입 산정 없이 지출만 계획하는 등 수지를 고려하지 않은 형식적 계획수립이 반복되지 않고 계획 외 항목의 임의 집행을 방지하도록 유의하시기 바라며, ❷관리비 책정 시 실제 지출된 관리비에 근거하여 산출될 수 있도록 관리하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

개발혁신지원처장은 ❶관리비 수입·지출 현황을 점검하여 적자 구조가 지속되는 사업장에 대해 원인분석 및 수지 개선방안을 마련하고, ❷시설 기본계획서에서 작성된 지출계획이 실효적으로 운영될 수 있도록 통제 체계를 마련하며, 관리비 수지확보를 위하여 예상수입을 함께 작성토록 업무처리 기준을 정비하시기 바랍니다. (개선)

[별표 4]

0000 ~ 0000년 관리비 수입·지출 현황

(단위: 억 원)

사업장	사업 유형	2022년			2023년			2024년			수입지출 누계
		수입	지출	차	수입	지출	차	수입	지출	차	
		A1	B1	A1-B1	A2	B2	A2-B2	A3	B3	A3-B3	

[별표 5]

관리사업장 시설기본계획상 지출계획과 지출 현황³³⁾

(단위: 백만 원)

사업장	사업 유형	2022년			2023년			2024년		
		계획	결과	비율	계획	결과	비율	계획	결과	비율
		A1	B1	B1 / A1	A2	B2	B2 / A2	A3	B3	B3 / A3

33) 시설기본계획 수입·지출 금액 작성 시 사업장별로 세금과공과 포함 여부 등 작성기준이 다르므로 [별표 4] “0000 ~ 0000년 관리비 수입·지출 현황” 상 수치와 다를 수 있음